

福建省平潭综合实验区管理委员会文件

岚综管综〔2020〕103号

平潭综合实验区管委会关于 印发《平潭综合实验区养殖用海海域 使用权审批发证实施方案（试行）》的通知

各片区管理局，区直各单位，各区属事业单位，各区属国企：

《平潭综合实验区养殖用海海域使用权审批发证实施方案（试行）》已经2020年实验区党工委第34次委员会议研究同意，现印发给你们，请遵照执行。



平潭综合实验区管委会

2020年10月10日

平潭综合实验区养殖用海海域使用权 审批发证实施方案（试行）

为了规范全区养殖用海行为，加强海域使用管理，促进海域的合理开发和可持续利用，解决养殖用海历史遗留问题，维护国家海域所有权和海域使用权人的合法权益，根据《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国渔业法》及其有关配套政策规定，结合《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030年）》（以下简称《养殖规划》），启动全区海域范围内的不改变海域自然属性的养殖用海审批、颁发海域使用权不动产证等工作，特制定本方案。

一、政策依据

《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国渔业法》《福建省海域使用管理条例》《海域使用权管理规定》《不动产登记暂行条例》及实施细则、《国务院办公厅关于沿海省、自治区、直辖市审批项目用海有关问题的通知》（国办发〔2002〕36号）、《福建省海域使用金征收配套管理办法》《水域滩涂养殖发证登记办法》《养殖规划》以及《平潭综合实验区管委会印发〈平潭综合实验区工程建设项目审批制度改革实施方案〉的通知》（岚综管综〔2019〕103号）等相关法律法规、文件。

二、审批发证相关规定

（一）原则

1. 服从规划原则：符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》《养殖规划》《平潭综合实验区水上交通专项规划》以及其他涉海规划等。全区可申请养殖用海面积约44038公顷，其中养殖区面积14337公顷，限养区面积29701公顷，位置范围详见附件1。

2. 有偿使用原则：海域属于国家所有，使用海域应当依法缴纳海域使用金。海域使用金是指国家以海域所有者身份依法出让海域使用权，向依法取得海域使用的海域使用权人收取的权利金。在本辖区特定海域范围内排他性持续使用海域的当事人，依法获批用海并缴纳海域使用金，取得海域使用权后使用海域。

3. 尊重事实原则：已经由农村集体经济组织或者村民委员会经营、管理的养殖用海，符合规划且在实验区管委会发布规范养殖用海管理工作的通告之日起6个月内，由该农村集体经济组织或者村民委员会优先提出养殖用海审批申请。农村集体经济组织或者村民委员会依法获批取得养殖用海海域使用权后，可将相应养殖用海的海域使用权发包给本集体经济组织的成员或现已进行养殖生产的养殖户经营，增加村财收入，振兴乡村经济。

（二）申请对象

农村集体经济组织或村民委员会。

（三）办理条件

1. 属于本辖区海域管辖范围，且不影响港口码头、航道、锚地、军事、国防等用海；
2. 海域无权属纠纷、争议；
3. 用海位置、界址、面积清楚；
4. 位于《养殖规划》划定的可养区、限养区（扣除海坛湾国家级海洋公园近岸区域和区水上交通专项规划有关海域范围）。《养殖规划》外海域的养殖用海审批方案另行制定；
5. 单宗养殖用海申请海域面积在 700 公顷以下（不含 700 公顷）。

（四）海域使用期限

可养区海域使用权期限 5 年，限养区海域使用权期限 2 年。海域使用权到期后依法申请办理续期手续，若实验区无其他重要的项目用海需求、无海域使用纠纷的以及不涉及政策、规划调整的，经公示无异议后可以批准适当延长海域使用期限。

（五）海域使用金收缴标准

1. 海上网箱养殖用海，以实际占用水面面积，按每年每亩 200 元计征；
2. 已建池塘（包括围海）、滩涂海水养殖和浅海筏式养殖（含区间距）用海，按每年每亩 20 元计征；
3. 浅海底播养殖用海，按每年每亩 50 元计征。

依据《海域使用金减免管理办法》等有关规定，遭受自然灾害或者意外事故，经核实经济损失达正常收益 60%以上

的养殖用海，可申请减免海域使用金。由区自然资源与生态环境局对申请减免海域使用金的合法性提出初审意见，经区财政金融局审核同意后，联合上报省自然资源厅、财政厅审查批准，待批准后以书面形式回复申请人。

三、工作程序

（一）宣传发动

实验区管委会发布规范养殖用海管理工作的通告，各片区管理局和有关部门要通过各种行之有效的形式对养殖用海政策进行广泛宣传，增强单位和个人依法用海意识。

（二）认定

对属于农村集体经济组织或者村民委员会经营管理的养殖项目已实际用海的，由该农村集体经济组织或者村民委员会向所属片区管理局提供已实际用海的佐证、实际发包养殖的合同及凭证、审批材料、海域四至指界等相关材料，由所属片区管理局审核，符合办理条件的，由该农村集体经济组织或者村民委员会提出养殖用海海域使用权申请。

（三）申请受理

申请人到区行政服务中心窗口提交下列申请材料：

1. 海域使用申请书，并附具有相应测绘资质的技术单位出具的 CGCS2000 坐标系数据表，原件 1 份；
2. 申请海域宗海图（含位置图、界址图）（具有相应测绘资质的技术单位制作），原件一式 2 份；
3. 所属片区管理局出具的拟使用海域无争议、无纠纷的

有关情况说明或证明文件，原件 1 份；

4. 所属片区管理局出具的申请人申请的海域符合农村集体经济组织或者村民委员会经营管理的养殖项目的证明材料（已进行实际养殖的提供），原件 1 份；

5. 统一社会信用代码证及法人代表身份证，复印件 1 份，原件备查。

经受理材料齐全且符合要求的，转区自然资源与生态环境局进行项目用海审查。

（四）用海审查

区自然资源与生态环境局收到用海申请材料后，组织相关单位人员以及委托具有测绘资质的单位对项目用海开展现场核查等工作，审查项目用海与相关规划文件的符合性，并出具用海意见后，转区行政审批局。

（五）征求相关利益者意见

不符合用海审查要求的养殖用海，区行政审批局收到用海意见后应当书面通知申请人。符合用海审查要求的养殖用海，由区行政审批局开展用海公示，书面征求交通、海事、港务、旅游文体、渔业等有关部门意见。

（六）报批

经公示、征求意见后无异议的，由区行政审批局按规定报区管委会审批项目用海。

（七）缴纳海域使用金

获批准同意的养殖用海项目，由区行政审批局负责向海

域使用申请者出具海域使用金缴款通知书，并通知申请者缴纳海域使用金。

（八）登记、发证

海域使用申请人持海域使用权批准文件、海域使用金缴付凭证等材料，到区行政服务中心窗口办理海域使用权不动产确权登记、领取权证。

四、时限

我区承诺办理时限为 30 日，但依法需要听证、勘测的，所需时间不计算在内（受理用海申请后因台风等不可抗力导致现场核查无法开展的，该办结时间相应顺延）。

五、其他说明

（一）农村集体经济组织或者村民委员会之外的单位和个人或者同一海域有两个以上农村集体经济组织和村民委员会拟申请使用海域养殖的，依法采用招标、拍卖或者挂牌等市场化方式出让海域使用权，具体方案另行制定。各片区管理局、区自然资源与生态环境局、农业农村局、海洋与渔业执法等有关部门根据各自职责做好拟采取市场化出让海域使用权的海域范围内养殖综合整治工作，达到“净海”条件后公开出让，保障市场化出让海域使用权稳步推进。区海洋与渔业执法部门要加大海域的巡查、执法力度，协助主管局加强海域使用的监督检查。

（二）海域使用权期限届满，海域使用权人需要继续使用海域的，应当于期限届满前二个月向区管委会申请续期

(区行政审批局先行受理申请,申请材料为续期申请书),未申请续期或者申请续期未获批准的,海域使用权终止。海域使用权终止后,原海域使用权人应当自行拆除或搬离用海设施和构筑物。

(三)因国家安全、公共利益需要,或者因规划调整的,区管委会有权依法提前收回海域使用权,涉及的征收补偿按照《福建省海域使用补偿办法》以及实验区出台的相关补偿文件规定予以执行。

(四)不符合养殖用海规划,未办理养殖用海审批和许可的用海行为,由所属片区管理局、区自然资源与生态环境局、农业农村局、海洋与渔业执法部门根据有关规定,对存在违法用海行为的养殖当事人依法予以查处。

(五)因养殖用海发生争议,当事人协商解决不成,且纠纷双方属于同一片区的,由所属的片区管理局牵头调解,区自然资源与生态环境局、农业农村局予以配合;纠纷双方分属于不同片区的,由区自然资源与生态环境局牵头调解,所属片区管理局、农业农村局予以配合。当事人也可以直接向有关部门提起诉讼。

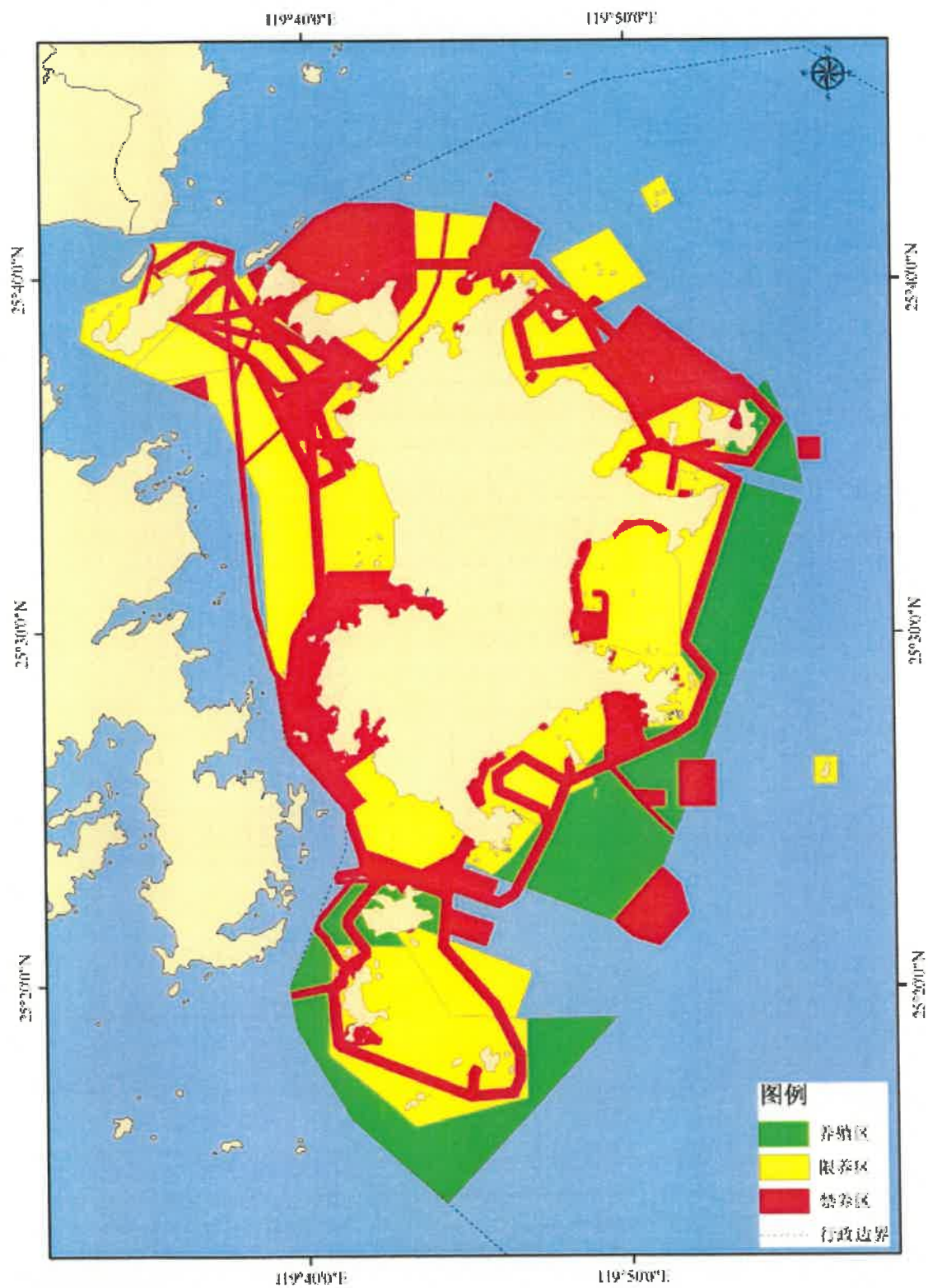
六、办事指南(详见附件2)

附件1:全区可申请养殖用海海域使用权审批范围示意图

2:养殖项目海域使用审批办证指南

附件 1

全区可申请养殖用海海域使用权市批范围示意图



附件 2

养殖项目海域使用审批办证指南

